ATLETICO SAN SEBASTIAN KLUBAREN ESTATUTUAK

ARTIKULUEN ETA HORIEN ALDAKETEN TESTUA

1. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Kluba irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatua da, iraupen mugagabea du, nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasuna du, eta honako kirol-modalitate hauek sustatzea eta praktikatzea du helburu:

atletismoa, piraguismoa, saskibaloia, kirol egokitua eta inklusiboa, neguko kirolak, hockeya, igeriketa, padela, euskal pilota, errugbia, beisbola eta sofbola, tenisa, mahai-tenisa, arku-tiroa, triatloia, bela eta boleibola.

Kirol-antolaketaren egitura dagozkion kirol-atalek osatuko dute, eta horiek sortzea eta desegitea Zuzendaritza Batzordearen erabaki bidez egingo da.

Bere helburua betetzeko, klubak kirol-instalazioak edo beste batzuk kudeatu eta erabili ahal izango ditu, bai propioak bai kanpokoak.

Halaber, klubak bazkideen gizarte- eta kultura-ekintza sustatuko du.

2. ARTIKULUA.

Atletico San Sebastian Klubak, bere eraketa, inskripzio, aldaketa, azkentze, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko gai guztietan, Euskadiko Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren martxoaren 30eko 2/2023 Legea, Kirol Klubei eta Kirol Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 163/2010 Dekretua edo hura ordezten duen araua, estatutu hauek eta aplikatzekoak diren gainerako erregelamenduak eta haren organoek balio osoz hartutako erabakiak izango ditu arau. Klubak, xedapen horietan xedatuta ez dagoenerako, elkarteen arloko araudi orokorra bete beharko du.

3. ARTIKULUA. Atletico San Sebastián Klubari atxikita dauden kirol-federazioen estatutuak eta erregelamenduak aplikatuko zaizkio.

4. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Klubak Euskal Autonomia Erkidegoan egingo du lan, batez ere. Halaber, Donostian du egoitza soziala, Kontxako pasealekuko 8. zenbakiko beheko solairuan. Udalerri barruko egoitza-aldaketa administrazio-organoak erabaki ahal izango du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroari jakinarazi beharko dio.

II. KAPITULUA

ELKARTEKIDEAK EDO KLUBEKO KIDEAK

5. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Klubeko bazkide guztiak berdinak dira eskubide eta betebeharrei dagokienez, eta ezin izango da inolako xedapenik egon jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi edo beste edozein egoera edo inguruabar pertsonal edo sozialengatik diskriminazioa eragiten duenik.

6. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Klubaren xedean eta helburuetan interesa duen edozein pertsonak 8. eta 9. artikuluetan aurreikusitako modalitateren batean sartu eta kide izan ahal izango du, betiere adin nagusikoa bada, pertsona fisikoak badira, eta sartzeko edo alta emateko kuota ordaintzen badu, hala dagokionean.

7. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Klubean sartzeko eskaera idatziz egingo zaio presidenteari, eta hark baliozkotu egingo du.

8. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Klubean bazkide mota hauek osatzen dute:

1. Ohorezko bazkideak.

Klubaren edo, oro har, kirolaren alde egindako lanagatik nabarmendu diren pertsona fisikoak edo juridikoak izango dira.

Proposamena Zuzendaritza Batzordeak egingo du, eta Batzar Nagusiak onartu beharko du.

Bazkide horiek 10. artikuluko 1. paragrafoan aitortutako eskubideak dituzte, eta, gainera, kuota ordaintzetik salbuetsita daude.

2. Ohorezko bazkideak.

Klubaren alde egindako lanagatik nabarmendu diren Klubeko kideak izango dira. Klubeko kideak izango dira, kirol-arloan, zuzendaritzan edo arlo profesionalean klubaren alde eta haren zerbitzura egindako lanagatik nabarmendu direnak eta gutxienez 25 urteko antzinatasuna dutenak.

Proposamena Zuzendaritza Batzordeak egingo du, eta Batzar Nagusiak onartu beharko du.

Bazkide horiek artikuluaren 1. eta 2. apartatuetan aitortutako eskubideak dituzte.

3. Zuzendaritzako bazkideak eta zuzendaritzako bazkideak.

Klubeko Zuzendaritza Batzordean hautatutako kideak izango dira, batzorde horretako kide diren bitartean.

Bazkide horiek 10. artikuluaren 1. eta 2. apartatuetan aitortutako eskubideak dituzte, eta, gainera, bazkide-kuota ordaintzetik salbuetsita daude.

4. Kirol-bazkideak eta kirol-bazkideak.

Federazio-lizentzia izanik, lehiaketetan lizentziaren koloreak defendatzen dituzten bazkideak izango dira.

Bazkide horiek 10. artikuluaren 1. eta 2. apartatuetan aitortutako eskubideak dituzte, eta, gainera, alta-kuota ordaintzetik salbuetsita egongo dira.

5. Bazkide osoak.

Aurreko kategorietan sartzen ez diren bazkideak izango dira.

Bazkide horiek 10. artikuluaren 1. eta 2. apartatuetan bazkideei aitortutako eskubideak dituzte.

9. ARTIKULUA.

18 urtetik beherakoak abonatutzat hartuko dira, eta honela sailkatuko dira:

1. Kirol-abonatuak

18 urtetik beherakoak izango dira, federazio-lizentzia izanik, lehiaketetan lizentziaren koloreak defendatzen dituztenak edo klubeko kirol-eskoletako batekoak direnak.

Abonatuek ez dute alta-kuota ordaindu beharrik izango.

2. Haurren abonatuak

Kirol-abonudun izateko baldintzak betetzen ez dituzten 16 urtetik beherako abonatuak izango dira.

3. Gazteen abonatuak

16 eta 17 urte bitarteko abonatuak izango dira, kirol-abonatu izateko baldintzak betetzen ez dituztenak.

10. ARTIKULUA.

1. Atletico San Sebastian Klubeko bazkideek honako eskubide hauek izango dituzte:

a) Kirol-klubaren berariazko helburuak lortzen parte hartzeko eskubidea, indarrean dagoen legerian eta estatutu-xedapenetan ezarritakoaren arabera, eta helburu horiek bete daitezen eskatzekoa.

b) Kirol-klubetik libreki bereiztea.

c) Kirol-klubaren jarduerak ezagutzea.

d) 15. artikuluan aipatutako liburuen dokumentazioa aztertzea, erregelamendu bidez ezartzen den moduan (162/2010 Dekretuaren 51. artikulua).

e) Kirol-klubean iritziak askatasunez ematea.

f) Ordezkaritza- eta gobernu-organoetarako hautesle eta hautagai izatea, betiere adinez nagusia bada eta jarduteko gaitasun osoa badu.

g) Beren aurkako diziplina-neurriak hartu aurretik entzunak izateko eskubidea, eta neurri horiek eragin dituzten egitateen berri izateko eskubidea. Zehapena ezartzen duen erabakia, hala badagokio, arrazoitua izan beharko da.

h) Legearen edo estatutuen kontrakotzat jotzen dituzten kirol-klubeko organoen erabakiak aurkaratzea.

i) Batzar Orokorretan hitzarekin parte hartzea.

2. Batzar Orokorrean botoa emateko eskubidea 8. artikuluko 2. paragrafotik 5.era bitartean aipatzen diren klubeko bazkideei dagokie.

11. ARTIKULUA. Atleitco San Sebastian Klubeko bazkideek honako betebehar hauek izango dituzte:

a) Kirol-klubaren helburuak partekatzea eta horiek lortzeko lankidetzan aritzea.

b) Estatutuen arabera bazkide bakoitzari dagozkion kuotak, derramak eta bestelako ekarpenak ordaintzea.

c) Kirol-klubeko organoek balio osoz hartutako erabakiak ontzat ematea eta betetzea.

d) Estatutu- eta erregelamendu-xedapenen ondoriozko gainerako betebeharrak betetzea.

12. ARTIKULUA. Abonatuek bazkideen eskubide eta betebehar berberak izango dituzte, 10. artikuluko 1. paragrafoko f), h) eta i) idatz-zatietan eta 11. artikuluko b) idatz-zatian derrama eta bestelako ekarpenei dagokienez aitortutakoak izan ezik.

14 urtetik gorakoek Batzar Nagusietan parte hartzeko eskubidea izango dute, hitzarekin baina boto-eskubiderik gabe.

13. ARTIKULUA. Bazkide izateari utziko zaio:

a) Norberaren borondatez.

b) Heriotza, edo pertsona juridikoak desegitea (halakorik balego).

c) Sozietatearen kuotak ezarritako epean, ondoz ondoko bi hiruhilekotan, ez ordaintzeagatik, betiere atzerapenaren arrazoia ez bada justifikatzen Zuzendaritza Batzordeak nahi bezala.

d) Estatutuetatik edo erregelamenduetatik eratorritako betebeharren ez-betetze larriagatik edo Batzar Nagusiak edo Zuzendaritza Batzordeak behar bezala hartutako erabakien ez-betetze larriagatik zehatzeagatik.

e) Klubaren kalterako jarduteagatik

f) Aldi baterako bajarako emandako epea alta eskatu gabe igarotzea.

14. ARTIKULUA. Aldi baterako baja

1. Bazkideek Klubean aldi baterako baja eskatu ahal izango dute, gutxienez urtebeterako eta gehienez hiru urterako, eta baja-aldian kuotak ordaintzetik salbuetsita geratuko dira.

2. Eskaera idatziz egin beharko zaio Zuzendaritza Batzordeari.

3. Aldi baterako baja hartu duen bazkideak bazkide gisa berriz sartzeko eskaera egin beharko du aldi baterako baja eman zaion aldiaren barruan, eta une horretatik aurrera dagozkion kuotak ordaindu beharko ditu.

III. KAPITULUA. DOKUMENTUEN ARAUBIDEA.

15. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Klubak gutxienez liburu hauek eramango ditu, ordenatuta eta eguneratuta, bai paperean bai euskarri informatikoan:

a) Bazkideen erregistro-liburua.

b) Kide anitzeko organoen akta-liburuak.

c) Kontabilitate-liburuak edo euskarri informatikoa.

d) Hala badagokio, zor-tituluen edo ondare-zati alikuotaren erregistro-liburua.

Aurreko liburuak eramateak ez ditu eragotziko beste edozein xedapen orokorretatik eratorritako betebehar dokumentalak.

Liburu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan legeztatuko dira, dagokien araudiaren arabera.

16. ARTIKULUA. Bazkideen Erregistro Liburuan haien izen-abizenak eta helbidea jaso beharko dira. Alta- eta baja-datak ere zehaztuko dira.

17. ARTIKULUA. Akta-liburuetan, Batzar Nagusiak eta Zuzendaritza Batzordeak egiten dituzten bilerak jasoko dira, eta bilera horien datak, bertaratutakoak, aztertutako gaiak eta hartutako erabakiak adieraziko dira. Bilera horiek kirol-klubeko presidenteak eta idazkariak sinatu beharko dituzte.

18. ARTIKULUA. Kontabilitate-liburuetan, indarrean dauden kontabilitate-xedapenek eskatzen dituzten datuak eta mugimenduak jasoko dira, klubaren ondarearen, emaitzaren eta finantza-egoeraren irudi fidela lortzeko, bai eta ondasunen inbentarioa ere.

IV. KAPITULUA. GOBERNU-, ADMINISTRAZIO- ETA ORDEZKARITZA-ORGANOAK.

19. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Klubeko organoak.

Hauek dira Atletico San Sebastian Klubeko organoak:

a) Batzar Orokorra

b) Zuzendaritza Batzordea

c) Lehendakaria.

I. ATALA. ATALABATZAR NAGUSIA

20. ARTIKULUA. **Osaera.**

Batzar Nagusia gobernu-organo gorena da, eta boto-eskubidea duten bazkide guztiek osatzen dute.

21. ARTIKULUA. Eginkizunak.

Batzar Nagusiak eginkizun hauek izango ditu, gutxienez:

a) Lehendakaria eta Zuzendaritza Batzordea hautatzea, sufragio pertsonal, aske, zuzeneko eta isilpekoaren bidez.

b) Kontuak eta aurrekontuak onartzea.

c) Erregelamenduak onartzea.

d) Estatutuak aldatzea

e) Kirol-klubaren bat-egitea, zatiketa, eraldaketa edo desegitea onartzea.

f) kreditu-eragiketak ituntzea onartzea, maileguak eskatzea edo zorpetua izatea zenbatekoa 100.000 eurotik gorakoa denean.

g) Higiezinak besterentzea eta kargatzea.

h) Zorra edo ondare-zati alikuota adierazten duten titulu eskualdagarriak jaulkitzea.

i) Lehendakariari eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordeari zentsura-mozioa onartzea.

j) Zuzendaritza Batzordeko kideentzat ezartzen diren ordainsarien baldintzak eta zehaztapenak onartzea.

22. ARTIKULUA. Ohiko eta ezohiko batzarrakBatzar Nagusiak ohiko bilkura egingo du kontuak eta aurrekontua onartzeko, eta bilkura berezia egingo du bere eskumeneko gainerako gaiak aztertzeko.

23. ARTIKULUA. Batzarraren deialdia.

1. Kirol-klubeko presidenteari dagokio Ohiko Batzar Orokorrerako deialdia egitea. Hori ezinezkoa bada, edo presidenteak deialdia epearen barruan egiteko betebeharra betetzen ez badu, Zuzendaritza Batzordeak edo boto-eskubidea duen guztizkoaren gutxienez % 10 ordezkatzen duen edozein bazkide-kolektibok egin ahal izango du deialdia.

2. Kirol-klubeko presidenteari edo gutxienez boto-eskubidea duten bazkideen % 10 ordezkatzen duen edozein bazkide-kolektibori dagokio ezohiko batzar orokorrerako deialdia egitea.

3. Ohiko zein ezohiko Batzar Nagusirako deialdia, aztertu beharreko gaien zerrenda eta horiei buruzko dokumentazioa webgune ofizialean eta kirol-klubaren iragarki-tauletan jarritako iragarki baten bidez jakinaraziko zaizkie bazkideei, gutxienez 15 egun natural lehenago, premiazko epeek edo gerora sortutako aparteko inguruabar larriek eragindako premiazko kasuetan izan ezik. Web-orririk ez badago, komunikazio elektronikoaren bidez egin beharko da.

Premiazko kasutzat hartuko dira instalazioak, irudia, ondarea, klubeko organoen osaera edo klubaren jarraipena bera larriki kaltetzen diren kasuak.

Helbide elektronikoa eman duten bazkide guztiei ere horren bidez jakinaraziko zaie deialdia.

24. ARTIKULUA. Batzarraren eraketa eta bozketak.

1. Batzar Orokorra, ohikoa zein ezohikoa, balio osoz eratuko da lehenengo deialdian gutxienez kideen % 50 bertaratzen badira.

Bigarren deialdia ezin izango da aurreko deialditik hogeita hamar minutu igaro baino lehen egin, eta balioz eratuta geratuko da, bertaratutako kideen kopurua edozein izanda ere.

Batzar Nagusiaren bileretako buru klubeko presidentea izango da, edo, bestela, presidenteordea.

2. Botazioa behar duten deialdiko puntuei dagokienez, botoa emateko eskubidea duten bazkide bertaratuek eskua jasota egingo dute bozketa, salbu eta Batzar Orokorrak berak beste bozketa-sistema bat erabakitzen badu.

Boto-eskubidea duten bertaratutako bazkideen gehiengo soilez hartuko dira erabakiak, honako hauei buruzkoak izan ezik: kirol-kluba desegitea, estatutuak aldatzea, ondasun higiezinak erabili edo besterentzea eta administrazio-organoko kideen ordainsaria; horiek boto-eskubidea duten bazkideen bi herenen gehiengoa beharko dute.

Aldeko eta kontrako boto kopuru bera dagoen kasuetan, lehendakariaren kalitatezko botoak ebatziko du.

II. ATALA. ZUZENDARITZA BATZORDEA

25. ARTIKULUA. Administrazio-organoa

Zuzendaritza Batzordea kirol-klubaren administrazio-organoa da, eta Batzar Nagusiak 37., 40., 41. eta 42. artikuluetan aurreikusitako moduan hautatutako kideek osatuko dute.

Batzarrak gutxienez honako kide hauek hautatu beharko ditu:

Klubeko presidentea.

Presidenteorde bat.

Idazkari bat.

Hiru bokal

Gainera, berezko kide gisa, kirol-atal bakoitzeko ordezkari bat izango da Zuzendaritza Batzordeko kide.

26. ARTIKULUA. Eginkizunak, dietak eta ordainsariak.

1. Zuzendaritza Batzordeak kirol-, ekonomia-, lege- eta administrazio-kudeaketari buruzko eginkizunak izango ditu, eta Batzar Nagusiak emandako jarraibideen arabera garatu beharko ditu.

Batzar Nagusiaren jardun-eremua eta eginkizunak Batzar Nagusiari esleitutako eskumenek mugatuko dituzte.

Administrazio eta kudeaketa ekonomikoko eginkizunak 47, 48 eta 49 artikuluetan xedatutakoaren arabera egingo dira.

Zuzendaritza Batzordeak eginkizun guztiak edo batzuk eskuordetu ahal izango dizkio bere baitan izendatutako batzorde betearazle bati edo kideren bati.

Batzorde Betearazleak hartutako erabakiak edo eskuordetzaz hartutakoak Zuzendaritza Batzordeak berretsi beharko ditu.

Klubaren zerbitzura dauden profesionalek jarraibideak beteko dituzte eta Zuzendaritza Batzordeak edo, hala badagokio, Batzorde Betearazleak hartutako erabakiak gauzatuko dituzte.

Erakundearen administrazio-lanen zuzendaritza eta Elkartearen webgunearen kudeaketa langile horiek egingo dute, Zuzendaritza Batzordearen edo, hala badagokio, Batzorde Betearazlearen erabakiak eta jarraibideak aplikatuz.

2. Zuzendaritza Batzordeko kideek eskubidea izango dute kargua betetzean egindako jarduerek eragindako gastuei dagozkien zenbatekoak jasotzeko.

3. Zuzendaritza Batzordeko kideek beren karguaren araberako ordainsariak jaso ahal izango dituzte, baldin eta Batzar Orokorrak berariaz onartzen badu, gai-zerrendako beste puntu batzuetatik bereizita, eta boto-eskubidea duten bertaratutako kideen bi herenen gehiengoz.

27. ARTIKULUA. Zuzendaritza Batzordearen deialdia.

Atletico San Sebastian Klubeko Presidenteari dagokio Zuzendaritza Batzordearen bilkuretarako deia egitea, edo, bestela, presidenteordeari.

Deialdia, aztertu beharreko gaien zerrendarekin batera, elkartearen web-orrian argitaratuko da, bazkideek horren berri izan dezaten.

Era berean, deialdia, aztertu beharreko gaien zerrenda eta horiei buruzko dokumentazioa posta elektronikoz jakinaraziko zaizkie Zuzendaritza Batzordeko kideei, gutxienez bi egun lehenago, premiazko epeek edo ohiz kanpoko inguruabar larriek eragindako premiazko kasuetan izan ezik.

Premiazko kasutzat hartuko dira klubaren instalazioei, irudiari, ondareari, organoen osaerari edo jarraipenari berari larriki eragiten dieten kasuak.

28. ARTIKULUA. Zuzendaritza Batzordearen eraketa baliozkoa eta bozketak.

1. Zuzendaritza Batzordea balio osoz eratuko da lehenengo deialdian kideen erdia gehi bat bertaratzen direnean, eta bigarren deialdian, gutxienez hiru kide bertaratzen direnean, eta, nolanahi ere, presidentea, presidenteordea eta idazkaria bertaratzen direnean.

Era berean, Zuzendaritza Batzordea balio osoz eratutzat joko da, nahiz eta aldez aurretik deialdirik egin ez, baldin eta kide guztiak bertaratzen badira eta aho batez hala erabakitzen badute.

2. Bozketa behar duten deialdiko puntuetarako, bertaratutako kideek eskua jasoz egingo dute bozketa.

Aldeko eta kontrako boto kopuru bera dagoen kasuetan, lehendakariaren kalitatezko botoak ebatziko du.

3. Zuzendaritza Batzordea bilkura presentzialik gabe egin ahal izango da, justifikatutako arrazoiengatik, bideokonferentzia, posta elektronikoa eta antzeko komunikazio-bitarteko teknikoak erabiliz, baldin eta benetakotasuna eta informazio- eta boto-eskubideak bermatzen badira.

Erabakiak hartzeko, posta elektronikoa, faxa, bideokonferentzia eta antzeko bitarteko teknikoak erabil daitezke. Kasu horietan, dagokion akta faxen, mezu elektronikoen eta dagozkien euskarrien egiaztagiriekin batera idatziko da.

29. ARTIKULUA. Bilkuretako presidentetza.

Zuzendaritza Batzordearen bilkuretako buru izango da, eta kirol-klubeko lehendakaria izango da haren jarduna koordinatuko duena, edo, bestela, presidenteordea.

30. ARTIKULUA. Lehendakariordetzak.

Jardun-arlo bakoitzeko presidenteorde bat edo gehiago egon ahal izango dira.
Ekonomia-presidenteordetza izango da Klubaren arlo ekonomikoaren arduraduna. Lehendakariorde bakarra badago, bera izango da

31. ARTIKULUA. Idazkaritza.

Idazkariari dagokio:

Kirol-klubeko organoek egiten dituzten bileren aktak egitea.

Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiak ziurtatzea.

Bazkideen sarrera-eskaerak lehendakariari helaraztea.

Fitxategia eta bazkideen erregistro-liburua zaintzea.

Klubeko langile profesionalek idazkariari lagunduko diote eginkizun horiek betetzen.

32. ARTIKULUA. Zuzendaritza Batzordearen kargu-uztea.

1. Zuzendaritza Batzordeak eta bertako kideek, banaka, honako arrazoi hauengatik utziko dute kargua:

a) Dimisioagatik.
b) Pertsona juridikoa hiltzen bada edo desegiten bada.
c) Zentsura-mozioa onartzeagatik.

Banakako kargu-uzteek Zuzendaritza Batzordearen kargu-uztea ekar dezaten, gutxienez kideen erdiei eragin beharko die.

2. Zuzendaritza Batzordeak kargua uzten duenean, Kudeaketa Batzordea eratuko da, eta gehienez ere hilabeteko epean Ezohiko Batzar Orokorra deituko du Zuzendaritza Batzordea hautatzeko. Hori ezinezkoa bada, boto-eskubidea duten bazkide guztien % 5 gutxienez ordezkatzen duen edozein bazkide-kolektibok egin ahal izango du Batzar Orokorrerako deialdia.

3. Zuzendaritza Batzordeko kide batek edo gehiagok kargua uzten badute, baina kideen % 50ek baino gehiagok jarraitzen badute, kooptazio-sistemaren bidez beteko dira hutsuneak; beraz, Zuzendaritza Batzordeko kideek askatasunez izendatuko dituzte dagozkien pertsonak beren hutsuneak betetzeko. Kooptazio bidez izendatzen diren kideak egiten den lehenengo Batzar Orokorrean berretsi beharko dira.

III. ATALA. PRESIDENTZIA.

33. ARTIKULUA. Organo betearazlea eta ordezkaritza-organoa.

Presidentea kirol-klubaren organo betearazlea da, klubaren legezko ordezkaritza du, gobernu- eta administrazio-organoen buru da, eta organo horiek baliozkotasunez hartutako erabakiak betearazteko betebeharra du.

34. ARTIKULUA. Hautaketa eta agintaldia.

Presidentea Zuzendaritza Batzordeko gainerako kideekin batera hautatuko da, V. kapituluan aurreikusitako moduan, zerrenda itxiz osatutako hautagai-zerrenden sistemaren bidez, eta hautagai-zerrenda horretan lehenengo agertzen dena izango da lehendakaria.

35. ARTIKULUA. Kargu-uztea.

Presidenteak estatutu hauetako 32. artikuluan aurreikusitako arrazoiren batengatik utziko du kargua. Kirol-klubeko presidentea hutsik geratzen bada, aipatutako artikuluan aurreikusitako moduan jokatuko da.

36. ARTIKULUA. Gehieneko iraupena.

Pertsona berak ezin izango du lehendakaritza bete ondoz ondoko bi agintalditan baino gehiagotan (8 urte).

IV. ATALA.

XEDAPEN ERKIDEAK.

37. ARTIKULUA. Kirol-klubeko Zuzendaritza Batzordea eta presidentea lau urtean behin hautatuko dituzte botoa emateko eskubidea duten bazkide guztiek, sufragio libre, pertsonal, zuzeneko eta sekretu bidez. Ezin izango da hauteskunderik egin botoa eskuordetuz.

Zuzendaritza Batzordeko kideek jardunean jarraituko dute beren ondorengoak karguaz jabetu arte, ageriko ezintasunik ez badago.

38. ARTIKULUA. Zentsura-mozioa

1. Batzar Orokorrak Zuzendaritza Batzorde osoaren edo kide baten edo batzuen erantzukizuna eskatu ahal izango du zentsura-mozio baten bidez. Zentsura-mozio hori boto-eskubidea duten bazkideen bi herenek babestu beharko dute horretarako deitutako bilkuran.

2. Zentsura-mozioa idatziz aurkeztuko zaio Zuzendaritza Batzordeari, boto-eskubidea duten bazkide guztien % 10ak. Ezohiko Batzar Orokorraren deialdiaren gai-zerrendako puntu bakarra zentsura-mozioari buruzko ebazpena eta eztabaida izango dira.

3. Zuzendaritza Batzorde osoari egindako zentsura-mozioa onartzeak Zuzendaritza Batzordeko kideen kargu-uztea ekarriko du, kirol-klubeko lehendakaria barne.

4. Zentsura-mozioa kide bati edo batzuei zuzentzen bazaie, mozioa onartzeak Zuzendaritza Batzordeko kide horien kargu-uztea baino ez du ekarriko.

5. Zentsura-mozioan sar daiteke lehendakari berria, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordea eta kide bat edo batzuk hautatzeko proposamena. Hautatutako kargu berrien agintaldia aurreko agintaldia amaitu artekoa izango da.

39. ARTIKULUA. Bateraezintasunak.

Ezingo da, inola ere, aldi berean izan Atletico San Sebastian Klubeko eta beste kirol-klub edo kirol-federazio baten presidentea.

V. KAPITULUA. HAUTESKUNDE-PROZESUA

40. ARTIKULUA.

1. Klubaren hauteskunde-prozesua ekainaren 22ko 163/2010 Dekretuan, estatutu hauetan eta, hala badagokio, Batzar Nagusiak onartzen dituen hauteskunde-arauetan xedatutakoari egokituko zaio.

2. Batzar Nagusiak onartuko ditu hauteskundeetarako deialdia, hauteskunde-prozesuaren egutegia eta Hauteskunde Batzordearen izendapena, Zuzendaritza Batzordeak proposatuta.

3. Hauteskunde Batzordea da hauteskunde-prozesua bultzatzeko eta behar bezala garatzen dela zaintzeko eskumena duen organoa.

Hauteskunde Batzordeak gehiengoz hartuko ditu erabakiak, eta hiru kidek osatuko dute. Horietako batek idazkari-lanak egingo ditu.

Akordioren batean gehiengorik lortzen ez bada, Klubean antzinatasun handiena duen kidearen botoak erabakiko du.

Hiru kideek hitza eta botoa izango dute.

Hauteskunde Batzordeko kideak ezin izango dira hautagai-zerrenda bateko kide izan, ez eta kargua uzten duen Zuzendaritza Batzordeko kide izan ere.

Hauteskunde Batzordeak hartzen dituen erabakiak jurisdikzio arruntean aurkaratu ahal izango dira.

Klubaren Gerentziak beharrezko laguntza materiala emango dio Hauteskunde Batzordeari bere agintaldiak irauten duen bitartean. Agintaldi hori hauteskunde-prozesua hasten denetik klubaren presidentea eta Zuzendaritza Batzordea behin betiko izendatu arte luzatuko da.

Zuzendaritza Batzordeak bazkideei aldez aurretik eman diezaiekeen informazioa alde batera utzi gabe, hauteskunde-prozesua ireki ondoren, Hauteskunde Batzordeak bazkide guztiei jakinaraziko die hautagaitzak aurkezteko epearen hasiera eta amaiera, bai eta Batzarrak aldez aurretik onartutako hauteskunde-prozesuaren egutegi osoa eta hautagaitzak aurkezteko modua ere.

41. ARTIKULUA. Aurkezten diren hautagaitzek emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan beharko dute, arrazoi objektiboengatik hori ezinezkoa denean izan ezik.

42. ARTIKULUA. Kandidaturak zerrenda itxietan aurkeztu beharko dira, eta jarduteko gaitasun osoa duten adin nagusiko bazkideek osatu beharko dituzte.

Zerrendak honako hauek jaso beharko ditu, gutxienez:

Presidentegai bat
Presidenteordetzako hautagai bat
Klubeko idazkaritzarako hautagai bat
hiru bokal

Kirol-ataletako ordezkariak, Zuzendaritza Batzordeko berezko kide diren aldetik, kide gisa ere aurkez daitezke hautagai-zerrenda batean edo gehiagotan.

Zerrenda bakoitzean hautagai bakoitzaren izen-abizenak, NAN zenbakia eta sinadura jaso beharko dira.

Hautagaien eskura jarriko da hautagai-zerrendaren eredu bat.

Hautagaitzen zerrenda itxiak klubak Bera Beran dituen bulegoetan aurkeztu beharko dira, hauteskunde-prozesuaren egutegian hautagaitzak aurkezteko ezarritako azken eguneko 18:00ak arte.

Hauteskundeak egin ondoren, zerrenda itxi bozkatueneko kideak aldarrikatuko dira hautetsi, eta zerrendaburua izendatuko da mahaiburu.

Hautagai-zerrenda bakarra badago eta hauteskundeak egiten ez badira, hautagai-zerrenda hori bozketarik egin gabe aldarrikatuko da.

VI. KAPITULUA. ARAUBIDE EKONOMIKOA.

43. ARTIKULUA. Klubak bere aurrekontu- eta ondare-araubidea bete beharko du, eta finantza-egoerek indarrean dauden kontabilitate-arauak bete beharko dituzte, eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetarako egokitu beharko du.

Klubak ez du fundazio-ondarerik, eta honako hauek dira bere jarduera garatzeko baliabideak:

1. Bazkideen kuotak: sartzekoak, ohikoak eta ezohikoak, Batzar Orokorrak onartuak.
2. Klubak antolatutako kirol-, kultura- edo jolas-jarduerengatiko diru-sarrerak.
3. Estatuko edo nazioarteko erakunde publiko edo pribatuen dirulaguntzak, laguntzak edo dohaintzak.
4. Babesak, hitzarmenak eta publizitatea, betiere Klubaren helburuen aurkakoak ez badira.
5. Bere ondarearen etekinak (banku-interesak, alokairuak, etab.).
6. Klubaren estatutu-helburuen barruan baimendutako jarduerengatik sortzen diren beste diru-sarrera batzuk.

Klubak lortutako diru-sarrera guztiak, sor daitezkeen irabaziak barne, bere helburu soziala garatzeko erabiliko dira oso-osorik.

Mozkinak ezin izango dira inola ere bazkideen artean banatu, ez haien ezkontideen artean edo haiekin antzeko afektibitate-harremanean bizi diren pertsonen artean, ez eta haien senideen artean ere, eta irabaziak ezin izango zaizkie doan laga irabazteko asmoa duten pertsona fisiko edo juridikoei.

Klubaren xedeak ez du eragotziko bere kabuz edo erakunde instrumentalen bidez helburu hori garatzeko baliabideak lortzera bideratutako eta klubaren zerbitzura dauden jarduera ekonomikoak egitea.

44. ARTIKULUA. Ondasun higiezinak erabili, besterendu edo kargatzeko, Batzar Orokorrak boto-eskubidea duten bazkideen bi herenen gehiengoz hartutako erabakia beharko da.

45. ARTIKULUA. Kirol-instalazioak edo horiek dauden lursailak besterentzean lortutako produktua izaera bereko edo antzeko ondasunak eraikitzeko edo hobetzeko inbertitu beharko da oso-osorik.

Lortutakoa aurreko artikuluan azaldutakoaz bestelako helburu baterako erabili nahi bada, boto-eskubidea duten bazkideen bi herenen gehiengoak onartu beharko du batzarra.

46. ARTIKULUA. Atletico San Sebastian Klubak zorra edo ondare-zati alikuota ordezkatzen duten titulu eskualdagarriak jaulki ahal izango ditu, betiere jaulkipen horiek une bakoitzean arautzen dituzten betekizunak eta baldintzak betetzen badira.

Titulu horiek ezaugarri hauek izango dituzte:

1. Izendunak izango dira
2. Klubak horretarako egingo duen liburu batean inskribatuko dira, eta liburu horretan ondoz ondoko transakzioak jasoko dira.
3. Titulu guztietan jasoko dira balio izendatua, jaulkipen-data eta, hala denean, interesa eta amortizazio-epea.
4. Inola ere ezingo da titulu liberaturik jaulki.
5. Klubeko bazkideek bakarrik harpidetu ahal izango dituzte, eta ez zaizkie eskubide gehigarri horiek emango, interesak indarreko legeriaren arabera kobratzea izan ezik.
6. Batzar Orokorrak zehaztutako baldintzetan transferitu ahal izango dira
7. Inoiz ez dute eskubiderik emango irabaziak edo dibidenduak jasotzeko

47. ARTIKULUA. Ekonomia Administrazioa eta Kudeaketa.

1. Klubaren ondarea eta baliabide ekonomikoak administratzea Zuzendaritza Batzordeari dagokio, eta hura arduratuko da behar bezala kudeatzeaz. Funtsak klubaren helburuak betetzeko baino ez ditu erabiliko.

2. Zuzendaritza Batzordeak kudeatuko ditu ondarea eta baliabide ekonomikoak, Batzar Nagusiak onartutako aurrekontuaren eta erabakien arabera.

3. Klubaren izenean dauden banku-kontuetan gordailutuko dira funtsak, eta presidenteak edo presidenteorde ekonomikoak sinatu beharko ditu.

4. Zuzendaritza Batzordeak baimena eman diezaieke klubeko profesionalei banku-kontuak kudeatzeko.
Halaber, Zuzendaritza Batzordeak, dagozkion gainbegiratze- eta kontrol-ahalmenen kaltetan izan gabe, egokitzat jotzen duen Klubaren edo haren zati baten kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa eskuordetu ahal izango die klubeko profesionalei. Profesional horiek organo horrek ezarritako jarraibide eta mugen arabera jardungo dute.

Edonola ere, Zuzendaritza Batzordeak bere gain hartuko du errekurtsoen administrazioaren gaineko azken erantzukizuna.

5. Mugimendu ekonomiko guztiak kontabilitate-liburuetan erregistratu beharko dira, gardentasunez eta aplikatzekoak diren lege-arauen arabera.

48. ARTIKULUA. Aurrekontua eta urteko kontuak.

1. Ekitaldi ekonomiko bakoitza urte naturalarekin bat etorriko da (urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra).

2. Zuzendaritza Batzordeak diru-sarreren eta gastuen aurrekontua egingo du urtero, eta Batzar Orokorrak onartu beharko du.

3. Ekitaldi bakoitzaren amaieran, Zuzendaritza Batzordeak balantzea, emaitzen kontua eta memoria ekonomikoa aurkeztuko dizkio Batzar Nagusiari, aztertu eta onar ditzan.

49. ARTIKULUA. Kontu-auditoretza edo-berrikuspena.
Indarrean dagoen araudiak hala eskatzen duenean edo Batzar Nagusiak hala erabakitzen duenean, urteko kontuei kanpo-auditoretza egin ahal izango zaie. Halaber, botoa emateko eskubidea duten bazkideen % 10ek gutxienez eskatzen badute, urteko kontuak bazkideen barne-batzorde batek berrikusi ahal izango ditu.

VII. KAPITULUA. ESTATUTUAK ALDATZEA

50. ARTIKULUA. Estatutu hauek horretarako deitutako Ezohiko Batzar Orokorrean soilik aldatu edo indargabetu ahal izango dira, Batzarrera bertaratutako bazkideen bi herenen gehiengo kualifikatuz.

VIII. KAPITULUA. DESEGITEA ETA LIKIDATZEA

51. ARTIKULUA. Kluba desegin egingo da Batzar Nagusiak hala erabakitzen badu, estatutu hauek aldatzeko ezarritako baldintza eta gehiengoarekin, edo epaileak hala erabakitzen badu.

52. ARTIKULUA. Kirol-kluba desegiteak likidazio-aldia irekitzen du, eta epe hori amaitu arte erakundeak bere nortasun juridikoari eutsiko dio.

Administrazio-organoko kideak likidatzaile bihurtzen dira, salbu eta Batzar Nagusiak edo desegitea erabakitzen duen epaileak izendatzen baditu, 163/2010 Dekretuaren 69.3 artikuluan ezarritako eginkizunak betez.

Likidazio-fasean, kirol-klubak "likidazioan" esaldia gehitu beharko dio bere izenari.

53. ARTIKULUA. Deseginez gero, ondasunen xedea.

Kluba deseginez gero, legezko betebeharrak eta zorrak ordaindu ondoren sortzen den ondare garbia aplikatu beharreko legerian ezarritakora eta Batzar Nagusiak erabakitzen duenera bideratuko da. Bazkideek ez dute inola ere eskubiderik izango sarrera-kuota arruntengatik eta ezohikoengatik ordaindutako zenbatekoak jasotzeko.

IX. KAPITULUA. DIZIPLINA-ARAUBIDEA.

54. ARTIKULUA.

1. Kirol-klubeko kideak, bazkideak zein abonatuak, zigortu ahal izango dira, entzun eta dagokion espedientea izapidetu ondoren.

Zehapenak izan daitezke eskubideak aldi baterako galtzea eta zehapen ekonomikoak, baita kirol-klubetik behin betiko bereiztea ere.

2. Zuzendaritza Batzordeari dagokio zehapenak ezartzea, eta haren erabakien aurka ezin izango da errekurtsorik jarri kirol-federazioen eta Kirol Justiziako Euskal Batzordearen aurrean. Barne-elkarteen bidea agortutakoan baino ezin izango dira aurkaratu jurisdikzio arruntaren aurrean.

3. Arau-hausteen, zehapenen eta diziplina-prozeduraren araubidea erregelamendu bidez ezarriko da.

55. ARTIKULUA.

Batzar Nagusiak aurreko artikuluko 3. paragrafoan aipatutako erregelamendua onartzen ez duen bitartean, indarrean eta aplikagarri izango da 4. kapitulua (21. artikulutik 23.era), 2009ko abenduaren 21ean onartutako Klubaren Kirol Zerbitzu eta Instalazioen Erregelamenduaren zehapen-araubideari buruzkoa.